



PUTUSAN
Nomor 843 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARIRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Nomor 7-A, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **HERUTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Nomor 7-C, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **RESTIATI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya, Nomor 192, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **SUPRAYUGO**, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi, Nomor 7-B, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, Gang Perbatasan, Nomor 60-A, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. **SAPTI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya, Lk VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. **LINDU BAWONO**, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi, Nomor 7-B, Blok VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
8. **SULISTYA PRIHATININGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi, Nomor 7-B, Blok VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



9. LILIS SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi, Nomor 7-B, Blok VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri mewakili dan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Arya Kelana Annata Aji;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Sa'i Rangkuti & Associates, berkantor di Jalan Timor, Nomor 179, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. RAMMATHENES NAIDU;

2. MITRA SWARA NAIDU, bertindak sebagai diri sendiri dan atau sebagai ahli waris dari orang tua/ayah dan ibu kandungnya bernama Mathena Gobal (Almarhum) dan G. Punesvari (Almarhumah);

Keduanya bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya, LK VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur, S.H., C.P.L., Advokat, pada Kantor Hukum Muhammad Raja & Associates, berkantor di Jalan Sunggal, Nomor 27 (Z Suites Building 2nd Floor), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli/Ganti Rugi tertanggal 28 Agustus 2002 antara Kasno (Almarhum) dan Raminem (Almarhumah) dengan Mathena Gobal (Almarhum) atas sebidang tanah seluas $\pm 136 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan ketentuan panjang ± 32 meter (lebih kurang 32 meter) dan lebar $\pm 4,25$ meter (lebih kurang empat koma dua puluh lima meter) yang terletak di Jalan Karya Jaya, Nomor 192 C/204 (dahulunya Nomor 192), Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kasno (almarhum);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Karya Jaya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nirwanto/Iwan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik KASNO (almarhum);
5. Menyatakan tanda bukti pembayaran dan atau penerimaan uang (kuitansi) masing-masing pembayaran yang ke-I (pertama) tertanggal 28 Agustus 2002, pembayaran yang ke-II (kedua) tertanggal 29 November 2002, pembayaran yang ke-III (ketiga) tertanggal 26 Agustus 2003, dan pembayaran yang ke-IV (empat) tertanggal 18 Maret 2004 ditandatangani oleh penjual dan atau pewaris Para Tergugat bernama Kasno (Almarhum) tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya untuk menerima uang pelunasan pembayaran harga objek jual beli yang kemudian menjadi objek perkara sebagaimana telah

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



disepakati bersama dan dengan sengaja membatalkan secara sepihak Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2002 serta tidak bersedia menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memperbuat akta jual beli dengan semestinya sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Sertifikat Nomor 5856 atas nama pemegang hak yaitu Raminem, Haririani, Herutami dan Sertifikat Nomor 5857 atas nama pemegang hak Herutami tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Para Penggugat untuk melunasi sisa harga pembayaran objek jual beli yang menjadi objek perkara sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dan selanjutnya menghukum Para Tergugat untuk menerima pembayaran pelunasan objek perkara sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Para Penggugat dan selanjutnya menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memperbuat dan menandatangani akta jual beli dan atau pelunasan atas tanah perkara tersebut;
10. Menghukum Para Penggugat untuk menitipkan pembayaran pelunasan objek perkara tersebut sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Medan;
11. Menghukum para Tergugat untuk menerima pembayaran pelunasan objek perkara tersebut sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Medan;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang menjadi objek jual beli tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Para Penggugat antara lain kerugian materil dan kerugian immateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

1. Kerugian biaya dan ongkos:

Kerugian biaya dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam mengurus, menyelesaikan dan mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Medan, seperti biaya fotocopy surat-surat, biaya leges surat-surat, biaya meterai serta biaya dan ongkos-ongkos yang lainnya, yang keseluruhannya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Kerugian akibat pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh ahli waris alm. Kasno (ic. Para Tergugat) yang menyebabkan orang tua Para Pengugat sakit dan meninggal dunia yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi jika dihitung biaya pengobatan orang tua Para Penggugat yang bernama Mathena Gopal (almarhum) maka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Kerugian kehilangan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila objek perkara diatas dijadikan usaha travel dan atau penjualan tiket perjalanan untuk tempat usaha terhitung sejak Penggugat bermaksud melunasi pembayaran sisa harga objek jual beli yang akan dijadikan tempat usaha tersebut sejak bulan September 2012 sampai dengan pendaftaran gugatan ini bulan Juni 2021 (9 tahun) yang rata-rata penghasilannya setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan x 9 = Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



Adapun kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX kepada Para Penggugat adalah telah menyebabkan Penggugat merasa sakit hati, malu, stres dan depresi serta timbulnya rasa kekecewaan yang berat bagi Para Penggugat atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX kepada Para Penggugat yang telah berniat dan menyatakan membatalkan jual beli yang ditandatangani tertanggal 28 Agustus 2002 kepada Para Penggugat, sehingga menyebabkan orang tua Para Pengugat sakit dan meninggal dunia yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi jika dihitung biaya pengobatan orang tua Para Pengugat yang bernama Mathena Gopal (Almarhum) dimana bentuk kerugian immaterial ini secara nyata tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka kerugian immateriil ini ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
15. Menyatakan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan Para Tergugat atas objek jual beli yang selanjutnya dijadikan objek perkara tersebut diatas kepada pihak lain selain kepada Para Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
16. Menyatakan balik nama pemegang hak atas tanah yang menjadi objek

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



jual beli dan selanjutnya menjadi objek perkara *a quo* dari Sertifikat Nomor 1019 atas nama Irianto Marbun (pemilik sebenarnya adalah Alm. Kasno), Sertifikat Nomor 5856 atas nama Raminem, Haririani dan Herutami dan Sertifikat Nomor 5857 atas nama Herutami kepada pihak ketiga lainnya selain ke atas nama Para Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau Jika Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sebesar Rp1.076.000.000,00 (satu miliar

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



tujuh puluh enam juta rupiah) dan kerugian tersebut harus dibayar dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali keterlambatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 600/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli/Ganti Rugi tertanggal 28 Agustus 2002, antara Kasno (Almarhum) dan Raminem (Almarhumah) dengan Mathena Gobal (Almarhum) atas sebidang tanah seluas 136 m² (lebih kurang seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan ketentuan panjang 32 m (lebih kurang 32 meter) dan lebar 4,25 m (lebih kurang empat koma dua puluh

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



lima meter) yang terletak di Jalan Karya Jaya Nomor 192 C/204 (dahulunya nomor 192), Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Kasno (almarhum)

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Karya Jaya

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nirwanto/Iwan;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasno (almarhum);

4. Menyatakan tanda bukti Pembayaran dan atau penerimaan uang (kuitansi) masing-masing pembayaran yang ke-I (pertama) tertanggal 28 Agustus 2002, pembayaran yang ke-II (kedua) tertanggal 29 November 2002, pembayaran yang ke-III (ketiga) tertanggal 26 Agustus 2003, dan pembayaran yang ke-IV (empat) tertanggal 18 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Penjual dan atau Pewaris para Tergugat yang bernama Kasno (Almarhum) tersebut, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melaksanakan prestasinya untuk menerima uang pelunasan pembayaran harga objek jual beli yang kemudian menjadi objek perkara sebagaimana telah disepakati bersama dan dengan sengaja membatalkan secara sepihak Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2002 serta tidak bersedia menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memperbuat Akta Jual Beli dengan semestinya, sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
7. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi sisa harga pembayaran objek jual beli yang menjadi objek perkara sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menerima pembayaran pelunasan objek perkara sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, dan selanjutnya menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memperbuat dan menandatangani akta jual beli dan atau pelunasan atas tanah terperkara tersebut;

8. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menitipkan pembayaran pelunasan objek sengketa tersebut sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Medan;
9. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menerima pembayaran pelunasan objek perkara tersebut sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Medan;
10. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dari Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang menjadi objek jual beli tersebut kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
11. Menyatakan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas objek jual beli yang selanjutnya dijadikan objek perkara tersebut diatas kepada pihak lain selain kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi (hanya untuk tanah sengketa), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp5.145.000,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 182/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt/Kasasi/2022/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Nomor 182/Pdt /2022/PT MDN, tanggal 20 Juni 2022 *juncto* Putusan Nomor 600/Pdt. G/2021/PN. Mdn, tanggal 24 Januari 2022;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat Untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara *a quo*;

Jika Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2022 terhadap sebidang tanah seluas $\pm 136 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Karya Jaya Nomor 192 C/204 (dahulu Nomor 192), kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) antara Almarhum Kasno (orang tua Para Tergugat), dan Almarhum Mathena Gobel (orang tua Para Penggugat)

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



adalah sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian perjanjian jual beli tersebut mengikat Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Kasno bersama Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Mathena Gobel;

Bahwa atas objek sengketa telah dilakukan pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka terdapat kekurangan sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menerima sisa pembayaran dan hendak membatalkan kesepakatan jual beli atas objek sengketa adalah perbuatan ingkar janji;

Bahwa dengan demikian beralasan Para Tergugat dihukum untuk menerima sisa pembayaran sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan melanjutkan kepakatan dan penandatanganan jual beli di hadapan PPAT;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HARIRIANI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HARIRIANI, 2. HERUTAMI, 3. RESTIATI, 4. SUPRAYUGO, 5. LESTARI, 6. SAPTI ANDAYANI, 7. LINDU BAWONO, 8. SULISTYA PRIHATININGRUM, 9. LILIS SURYANI**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt/2023